Руководство 8: Корпорации управления жильцов



Содержание

Корпорации управления жильцов 3

История вопроса 3

Управление силами жильцов сегодня: Guste Homes в Новом Орлеане (Луизиана) 4

Прежде чем задуматься об управлении силами жильцов 5

Создание корпорации управления жильцов 5

Принятие на себя функций управления 5

Обязанности корпорации управления жильцов 6

Финансирование и техническая помощь HUD 7

Ресурсы 7



Этот документ входит в состав **Пособия по самоорганизации и участию жильцов государственного жилья**. Полный комплект включает тематические руководства, настраиваемые документы и формы для советов жильцов, материалы о средствах на участие жильцов, а также примеры работы организаций жильцов по всей стране. Полный комплект доступен по адресу: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Этот документ носит исключительно информационный характер и не является официальным или обязательным документом HUD.

Фото на обложке: Министерство жилищного строительства и городского развития США

КОРПОРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ

Корпорации управления жильцов (RMC) — это организации, которые жильцы государственного жилья создают, чтобы самим управлять своим жилым объектом. Собственником объекта остаётся жилищное управление. В зависимости от договорённостей RMC может взять на себя часть или все функции управления. Корпорации управления жильцов давно и успешно управляют государственным жильём, хотя сегодня их очень мало. Обычно RMC финансируются жилищным управлением (или HUD) из операционных или капитальных средств, и у них есть оплачиваемый персонал из числа жильцов.

Закон, на основе которого создана федеральная система государственного жилья, допускает управление государственным жильём силами жильцов в целях улучшения условий жизни. HUD утвердило правила, описывающие порядок создания RMC. **Ссылка** на эти правила приведена в списке ресурсов в конце документа.

HUD поощряет управление силами жильцов. В правилах HUD называет его возможными преимуществами повышение качества жизни, достоинство, которое даёт значимая работа, и реальное участие в управлении жилым комплексом.

> *«[Создание корпорации управления жильцов] — это возможность улучшить условия жизни. Наймите юриста, наймите консультанта и добейтесь выгодной сделки!»*
>
> ***– Синтия Уиггинс,***
>
> *Корпорация управления жильцов Guste Homes, Новый Орлеан (Луизиана)*

Если вы с соседями думаете о создании корпорации управления жильцов, подробнее об этом можно узнать из этого руководства, а также из ресурсов и организаций, упомянутых в нём.

История вопроса

Участие жильцов в управлении государственным жильём выросло из движения за гражданские права 1960-х годов. Состояние части государственного жилья ухудшалось. В 1971 году жильцы комплекса государственного жилья Bromley-Heath в Бостоне, недовольные плохим управлением и состоянием жилья, официально создали первую корпорацию управления жильцов. Вскоре за этим успехом последовала забастовка арендаторов в Сент-Луисе в знак протеста против плохих условий и роста арендной платы. По соглашению, положившему конец забастовке, жилищное управление передало советам жильцов контроль над отдельными функциями управления на некоторых объектах. В **докладе 1992 года** HUD называет эти достижения началом движения за управление силами жильцов.

В 1987 году Конгресс **внёс поправки в закон**, чтобы поощрять управление силами жильцов: RMC получили право оставлять себе средства, сэкономленные благодаря эффективной работе. Эти средства можно было направлять на новые улучшения или услуги.

Доклад 1992 года «**Оценка управления государственным жильём силами жильцов**» показал, что по большинству направлений управления RMC работали не хуже традиционных жилищных управлений, особенно в части ежегодных проверок, выезда жильцов и их повторной сертификации. Кроме того, RMC полного цикла (выполняющие все функции управления

объектом) особенно хорошо справлялись с техническим обслуживанием и предлагали примерно вдвое больше программ социальных услуг, чем сравниваемые объекты под управлением жилищного управления.

Оценки показали, что RMC работали на высоком уровне и жильцы были ими более довольны, а расходы были ниже, чем у их жилищного управления.

Управление силами жильцов сегодня: Guste Homes в Новом Орлеане (Луизиана)

Жильцы комплекса Guste Homes в Новом Орлеане сделали первые шаги к самоуправлению в 1996 году. Корпорация управления жильцов Guste Homes была официально зарегистрирована в штате Луизиана в 1998 году. К 2000 году RMC заключила с Жилищным управлением Нового Орлеана договор о двойном управлении. При двойном управлении жилищное управление и RMC совместно отвечают за управление зданием.

Синтия Уиггинс возглавляет RMC Guste Homes и Национальную ассоциацию корпораций управления жильцов (NARMC). Она рассказывает об истории Guste Homes и переходе к самоуправлению. Поначалу сотрудник RMC «стажировался» на каждой функции, которую выполняло жилищное управление. По словам г-жи Уиггинс, этот период «стажировки» при двойном управлении был крайне важен. Сотрудники RMC научились оформлять заявки на ремонт, проводить повторную сертификацию жильцов, проверки при заселении и выезде, ухаживать за территорией, оформлять заказы на закупку и составлять бюджет. «Мы не стали действовать постепенно», — говорит г-жа Уиггинс, объясняя, что в 2004 году RMC взяла на себя все функции управления сразу.

С 2004 года Guste Homes полностью управляется самими жильцами. RMC запустила проект реконструкции, последний этап финансирования которого был завершён в 2012 году. Поскольку сегодня для реконструкции нужны средства помимо традиционного финансирования государственного жилья, Guste Homes теперь получает финансирование и за счёт налоговых льгот на жильё для малоимущих (Low Income Housing Tax Credits).

Тем не менее жилищное управление по-прежнему участвует в работе. Жилищное управление Нового Орлеана (HANO) ежегодно проводит аудит финансов RMC. Дополнительно RMC нанимает внешнюю аудиторскую фирму для проверки своей бухгалтерии. «У нас идеальный порядок в документах», — говорит г-жа Уиггинс. Жилищное управление также обязано участвовать в некоторых крупных закупках. За эти надзорные услуги жилищное управление получает процент от операционного дохода Guste Homes.

Guste Homes смотрит в будущее. Г-жа Уиггинс отмечает, что одна из целей — подготовка будущих лидеров. Хотя правление RMC сильное и стабильное, многие его члены собираются на пенсию. RMC ищет новых лидеров, готовых взять на себя руководство организацией. Если самоуправление окажется неудачным, управление объектом RMC может вернуться к жилищному управлению. Однако г-жа Уиггинс намерена посвятить оставшееся время на посту председателя привлечению новых членов правления.

Прежде чем задуматься об управлении силами жильцов

Сегодня корпораций управления жильцов очень мало. Г-жа Уиггинс предупреждает, что RMC «подходят не всем». Прежде чем задуматься о создании корпорации управления жильцов, она советует оценить, насколько силён ваш совет жильцов.

Чтобы начать путь к RMC, не нужно знать всё о государственном жилье, государственном финансировании или организации общины. Однако вам и вашим соседям придётся учиться и вкладывать много часов труда. Многие организации и ресурсы, перечисленные в конце этого руководства, могут помочь.



Если ваш совет жильцов нуждается в укреплении, см. также Руководство 2 «Вовлечение жильцов и представление их интересов».

Создание корпорации управления жильцов

Корпорация управления жильцов — это некоммерческая организация. HUD предъявляет к RMC ряд требований, которые изложены в разделе Свода федеральных нормативных актов (ссылка приведена ниже).

RMC обязана:

- Зарегистрироваться как некоммерческая организация в соответствии с законодательством штата
- Быть созданной жильцами напрямую или через совет (советы) жильцов
- Иметь правление, контролирующее персонал, в который, как правило, входит управляющий объектом
- Привлекать «квалифицированного специалиста по управлению жильём» для обучения и оценки потребностей
- Заключать договор с жилищным управлением (или HUD) на выполнение любых функций управления

Советы жильцов, создающие RMC, обязаны:

- Соблюдать требования HUD к «надлежащим образом избранному» совету жильцов
- Одобрить создание RMC
- Иметь своих представителей в правлении RMC

Одна и та же организация может быть одновременно RMC и советом жильцов, если она соответствует всем требованиям HUD к обоим. Жильцы могут создать RMC и без создания совета жильцов. В этом случае создание RMC должно быть одобрено голосованием большинства жильцов соответствующего здания (зданий).

Принятие на себя функций управления

Во-первых, RMC должна показать, что способна выполнять функции, которые хочет взять на себя. Ключевое значение имеют обучение и планирование. Договор о двойном

управлении, подобный заключённому Guste Homes, — хороший способ получить необходимый RMC опыт. Жильцы могут также проходить обучение в местных или национальных организациях.

RMC может выбрать определённые обязанности, в которых у неё есть особый опыт или интерес. Или RMC может решить «стажироваться» при сотрудниках жилищного управления в рамках двойного управления. Со временем RMC может расширять круг своих обязанностей или перейти от двойного управления к полному. В любом случае RMC стоит нанять юриста для подготовки конкретного предложения.

Во-вторых, жилищное управление обязано добросовестно вести переговоры с RMC. Затем жилищное управление и RMC подписывают «договор управления», в котором указано, какие обязанности переходят к RMC, а какие остаются за жилищным управлением. Если жилищное управление не ведёт переговоры или не заключает договор с RMC, RMC может обжаловать это в HUD, обратившись в местное отделение. HUD запросит письменные документы о прошедших переговорах и окажет содействие в дальнейших переговорах и урегулировании конфликта.

Если жилищное управление готовится к «модернизации» (капитальному ремонту) зданий, которыми управляет RMC, оно обязано проконсультироваться с RMC. Если RMC будет выполнять ремонт или руководить им, она должна полностью соблюдать все требования к гарантиям, страхованию и лицензированию.

Наконец, жилищное управление не реже одного раза в год оценивает работу RMC. RMC и жилищному управлению следует заранее договориться, что и как будет оцениваться, чтобы RMC могла подготовиться.

RMC может также ходатайствовать о прямом финансировании от HUD на основании Договора о ежегодных взносах. Если HUD одобрит ходатайство, RMC больше не подотчётна жилищному управлению, а отвечает непосредственно перед HUD — примерно так же, как жилищные управления.

Обязанности корпорации управления жильцов

Корпорации управления жильцов могут брать на себя любые (или все) из следующих обязанностей:

- **Персонал:** наём и контроль персонала управления и технического обслуживания
- **Отбор жильцов:** приём заявлений, проверка заявителей и распределение квартир
- **(Повторная) сертификация жильцов и ознакомительные мероприятия**
- **Соблюдение договоров аренды:** сбор арендной платы, выставление счетов, контроль за соблюдением правил, ведение лицевых счетов арендаторов и выселение
- **Финансовое управление:** подготовка бюджетов и контроль за ними, расчёт заработной платы, ведение счетов
- **Безопасность:** обеспечение охраны и взаимодействие с полицией
- **Техническое обслуживание объекта:** ежегодные проверки, приём заявок, текущее обслуживание и внеплановый ремонт
- **Закупки:** учёт имущества, закупка материалов, проведение конкурсов

- **Услуги:** вспомогательные услуги для жильцов, например помещения общественного центра, обучение и программы продлённого дня

RMC может взять на себя любую обязанность, которая соответствует договору с HUD о финансировании государственного жилья и не противоречит закону.

Финансирование и техническая помощь HUD

RMC обязана работать с квалифицированным специалистом по управлению жильём, по согласованию с жилищным управлением, чтобы помочь жильцам, создающим RMC:

- Определить, возможно ли создание RMC и стоит ли оно того, в том числе путём:
  - Внутренних обсуждений с жильцами о необходимых затратах времени и сил
  - Внешних консультаций с квалифицированным специалистом по управлению жильём
- Решить, какие обязанности должна взять на себя RMC
- Обучить жильцов как будущих сотрудников RMC навыкам эксплуатации, управления, технического обслуживания, финансов, соблюдения принципов справедливого жилищного обеспечения, ведения переговоров по договорам и планирования
- Разработать и реализовать программы для жильцов
- Разобраться в правилах и нормативных актах HUD, например о закупках, заключении договоров и финансовой отчётности

Как правило, операционное и капитальное финансирование RMC предоставляет жилищное управление в соответствии с заключённым договором. Жилищное управление по-прежнему отвечает за надзор за RMC.

Правила HUD допускают и прямое финансирование RMC. RMC может ходатайствовать перед HUD о переходе под прямой надзор и финансирование HUD на основании Договора о ежегодных взносах. Это может иметь смысл, когда RMC уже прочно встала на ноги. Прямое финансирование может быть предоставлено, если RMC:

- Обратилась в HUD с ходатайством о выделении средств
- Выполняет или принимает на себя основные функции управления
- Получила оценку не ниже «стандартный уровень работы»
- Не нарушает требований, которые ставили бы под сомнение способность организации выполнять свои обязанности

Ресурсы

Свод федеральных нормативных актов США о корпорациях управления жильцов: Раздел 24 «Жилищное строительство и городское развитие», Часть 964 «Участие жильцов и возможности для жильцов государственного жилья», Подраздел B «Участие жильцов», пункт 135 «Участие жильцов в управлении деятельностью жилищного управления»: **https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title24-vol4/pdf/CFR-2011-title24-vol4-sec964-130.pdf**

Evaluation of Resident Management in Public Housing: доклад Управления разработки политики и исследований HUD 1992 года, в котором оцениваются корпорации управления жильцов и их достижения. **https://www.huduser.gov/portal/Publications/pdf/HUD-006093.pdf**

An Operations Guide for Resident Management Corporations: руководство 1990 года для жильцов, рассматривающих возможность самоуправления. Сейчас доступно онлайн на сайте National Housing Law Project. **https://www.nhlp.org/wp-content/uploads/Operations-Guide-for-RMCs-Nov.-1990.pdf**

National Alliance of Resident Services in Affordable and Assisted Housing: NAR-SAAH предлагает советам жильцов и общеюрисдикционным советам жильцов множество услуг, включая обучение, защиту интересов и сертификацию. **https://www.narsaah.today/**

Национальная ассоциация корпораций управления жильцов (NARMC): связаться с NARMC можно через Корпорацию управления жильцов Guste Homes: **http://ghrmc.org/index.html**

Свод законов США, Раздел 42 «Здравоохранение и социальное обеспечение», Глава 8 «Жильё для малоимущих», Подглава 1 «Общая программа субсидируемого жилья». Этот раздел включает законы о корпорациях управления жильцов: 42 U.S. Code 1437(r). **https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2010-title42/html/USCODE-2010-title42-chap8-subchapI.htm**